

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 631/2530 พนักงานอัยการ จังหวัด กาญจนบุรี โจทก์
นาย สัก ประทุม สูตร กับพวก จำเลย
ป.อ. มาตรา 91, มาตรา 289 (4)

จำเลยทะเลาะและโกรธผู้เสียหาย จึงไปชักชวนพรรคพวกอีก 2 คนมาฆ่าผู้เสียหายและผู้ตายโดยใช้เวลาชวนพรรคพวกเพียง 2 นาที ซึ่งเป็นระยะเวลากระชั้นชิดและกะทันหัน ไม่ปรากฏว่าจำเลยกับพวกคบคิดตระเตรียมการฆ่ามาก่อนจึงไม่เป็นการฆ่าโดยไตร่ตรอง ไว้ก่อน.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้ชี้ให้จำเลยที่ 2 กับพวกอีก 3 คน ฆ่านายบุญรอด เด็กหญิงสุวรรณ นายบุญธรรม และนางสง่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อน และจำเลยที่ 2 กับพวกได้ร่วมกันใช้อาวุธปืนยิงนายบุญรอดและเด็กหญิงสุวรรณถึงแก่ความตาย ส่วนนายบุญธรรมถูกกระสุนปืนตรงอวัยวะที่ไม่สำคัญและกระสุนปืนไม่ถูกนางสง่า คนทั้งสองจึงไม่ถึงแก่ความตาย ขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 289, 80, 83, 84 และตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 รวม 2 กระทั่งแต่ละกระโทงให้จำคุกตลอด

ชีวิต และฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน 2 กระทง จำคุกกระทงละ 25 ปี
ให้ลงโทษจำคุกตลอดชีวิตเพียงสถานเดียว ข้อหาอื่นให้ยกและยกฟ้องจำเลยที่ 1

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 288 จำคุก 25 ปี

โจทก์และจำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหา...ว่า การกระทำผิดของจำเลยที่ 2 ตามที่ได้วินิจฉัย
มาแล้วนั้น เป็นการกระทำโดยไตร่ตรองไว้ก่อนหรือไม่ เห็นว่าการที่จำเลยที่ 2 เกิด
ทะเลาะโต้เถียงกับนายบุญธรรมผู้เสียหายนานประมาณ 2 นาที ย่อมทำให้จำเลยที่ 2
โกรธแล้วไปชักชวนพรรคพวกที่ 2 คน มาร่วมกันกระทำความผิดตามที่โจทก์นำสืบ
มา โดยใช้เวลาไปชวนพวกเพียง 2 นาที จึงเป็นระยะเวลากระชั้นชิดและกะทันหัน
โดยไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 กับพวกคบคิดตระเตรียมการฆ่ามาก่อนแต่อย่างใด จะถือ
เอาเป็นการฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนไม่ได้ ฎีกาโจทก์ในปัญหาข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 288, 83, 91 รวม 2 กระทง และมีความผิดฐานร่วมกัน
พยายามฆ่าผู้อื่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 83 ประกอบด้วยมาตรา
83, 91 รวม 2 กระทง จำเลยที่ 2 อายุไม่เกิน 17 ปีลดมาตราส่วนโทษให้กึ่งหนึ่งตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75 ประกอบด้วยมาตรา 53 ลงโทษฐานร่วมกันฆ่าผู้
อื่น 2 กระทง กระทงละ 25 ปีรวม 50 ปี ฐานร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นอีก 2 กระทง
กระทงละ 5 ปีรวม 10 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91(3) เมื่อรวมโทษทุก

กระทรวงแล้วให้ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 2 ไว้มีกำหนด 50 ปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไป
ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์".

(สหัส สิงหวิริยะ-เสวก จันทรผ่อง-สุทิน นนทแก้ว)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>